

सञ्चार_संस्थान_ऐन_२०२८

English title: Communications Corporation Act, 1972

सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०२८ । १२ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन, २०२९ २०२९ । ०६ । १५ । २. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ४. सञ्चार संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५ । ७ । १० । ५. सञ्चार संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३ । ८ । २६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । ७. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०२८ सालको ऐन नं. १५ । राष्ट्रिय सञ्चार सेवा योजना अनुरूप सञ्चार संस्थानको स्थापना र गठन गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण तथा आर्थिक विकासको नमित्त राष्ट्रिय सञ्चार सेवा योजना अनुरूप सञ्चार सेवालाई वभिन्न माध्यमद्वारा सर्वसाधारण जनतालाई सरल, सुलभ एवं सुपथ रुपमा उपलब्ध गराउन संस्थाहरुको माध्यमद्वारा सञ्चालन गरी सर्वसाधारण जनतालाई समेत सकभर बढी मात्रामा शरीक गराई तनीहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई जीवनस्तर उच्च पार्दै लैजानको लागि त्यस्ता संस्थानका सम्बन्धमा केही आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८" रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिपिको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "संस्थान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको संस्थानलाई सम्झनुपर्छ । (ख) "सञ्चालक समिति" भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समितिसम्मझनु पर्छ । (ग) "महाप्रबन्धक" भन्नाले संस्थानको महाप्रबन्धकलाई सम्झनु पर्छ र यो शब्दले नजिको नमित्त काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाट लागू हुने गरी संशोधित । जनाउँछ । (घ) "शेयर होल्डर" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्थानको सम्बन्धमा सो संस्थानको शेयर लने व्यक्तिसम्मझनु पर्छ । (ङ) "सञ्चालक" भन्नाले संस्थानको सञ्चालक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नियम वा विनियमहरुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । स्थापना, पूँजी र व्यवस्था । ३. संस्थानको स्थापना: (१) राष्ट्रिय हित तथा सर्वसाधारण जनताको ज्ञान, जानकारी मनोरञ्जन, सुविधा वा आर्थिक हितको नमित्त कुनै सञ्चार सेवालाई संस्थानको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक वा उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले देहायका कुराहरु खुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै संस्थानको स्थापना र गठन गर्न सक्नेछ :- । (क) संस्थानको नाम, । (ख) संस्थानको मूल कार्यालय रहने ठाउँ, । (ग) संस्थानको उद्देश्य र काम कर्तव्य ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको संस्थानको नाम, कार्यालय वा उद्देश्य तथा काम कर्तव्यमा कुनै हेरफेर गर्न परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न सक्नेछ । ४. संस्थानले शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने: संस्थानले आफ्नो मूल कार्यालय बाहेक नेपाल सरकारको स्वीकृतिले आवश्यकतानुसार शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ५. संस्थान स्वशासित र संगठित संस्था माननि: (१) संस्थान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था माननिछ । (२) संस्थानको सबै कामको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) संस्थानले यस ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (४) संस्थानले आफ्नो नामबाट नालसि उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । ६. संस्थानको पूँजी, शेयर र शेयर होल्डरहरु: (१) प्रत्येक संस्थानको अधिकृत पूँजी नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (२) संस्थानको कूल पूँजीमा कम्तीमा एकाउन् प्रतशित शेयर नेपाल सरकारले लनिछ र दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बढीमा पच्चीस प्रतशित शेयर संस्थानका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम बिक्री गरनिछ । बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरनिछ । कर्मचारीले खरिद गरेको शेयर नजिले संस्थानको सेवामा रहुज्जेल सुक्री बिक्री गर्न पाउने छैन । (३) प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ । (४) साधारणत: संस्थानका सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाट लागू हुने गरी संशोधित । कर्मचारीहरु बाहेक कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई तोकिएको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाट लागू हुने गरी संशोधित । प्रतशित भन्दा बढी शेयर दनिमा प्रतबिन्ध लगाउन सकिनेछ । (५) संस्थानको शेयर होल्डरको दायित्व सीमित हुनेछ । ७. शेयर होल्डर हुन अयोग्यता: नेपालको नागरिक वा नेपाल कानून अन्तर्गत रजिस्ट्रार भएको कम्पनी वा सहकारी संस्था वा नेपाल ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको कर्पोरेशन वा संगठित संस्था बाहेक अरु कसैले पनि नेपाल सरकारको स्वीकृतिले संस्थानको शेयर कनिन वा शेयर होल्डर बन्न पाउने छैन । ८. अनुदान र ऋण लनि

अधिकार: नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिएर संस्थानले आफ्नो चालू पूँजी बढाउनको लागि आवश्यक नगद वा जनिस्ती ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ । साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि कुनै वदिशी राष्ट्र वा एजेन्सीबाट त्यसरी ऋण लौंदो वा अनुदान स्वीकार गर्दा साधारण सभाको पनपिरामरश लनि पर्नेछ । ९. संस्थानको रेखदेख र व्यवस्था: यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख, नरिदेशन र व्यवस्था सञ्चालक समितिले गर्नेछ । तर सञ्चालक समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा उल्लेख गरिएकोमा आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरु मध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरु महाप्रबन्धक वा एक वा एकभन्दा बढी सञ्चालकहरुको उप-समिति वा संस्थानका अरु पदाधिकारीले पालन र प्रयोग गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ । परचिछेद-३ । सञ्चालक समिति ।

१०. सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाट लागू हुने गरी संशोधति । सञ्चालकहरुको कार्य अवधि: (१) प्रत्येक संस्थानको सञ्चालक समिति (यसपछि "समिति" भनिएको) मा देहाय बमोजमि पाँच जना सञ्चालकहरु रहनेछन् :- । (क) संस्थानको महाप्रबन्धक, । (ख) गैर-सरकारी शेयर होल्डरहरु मध्येबाट साधारण सभाद्वारा नरिवाचति एकजना, । (ग) सरकारी शेयर वापत नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, । (घ) संस्थानको कार्यक्षेत्र सम्बन्धति क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, र । (ङ) संस्थानमा काम गर्ने शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट नरिवाचति एकजना । (२) साधारण सभाद्वारा नरिवाचति हुने व्यवस्था नभएसम्म वा उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत शेयरवाला कर्मचारी मध्येबाट नरिवाचति हुने व्यवस्था नभएसम्म शेयर होल्डरबाट नरिवाचति हुने सञ्चालक पननेपाल सरकारबाट मनोनति हुनेछ । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा २०२८ । १२ । २० बाट लागू हुने गरी संशोधति । (३) समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्नेछ र त्यसरी अध्यक्ष नतोकेकोमा समितिको अध्यक्षता संस्थानका महाप्रबन्धकले गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) खण्ड (ख), (ग), (घ), र (ङ) अन्तर्गत नरिवाचति वा मनोनति सञ्चालकहरुको कार्य अवधि चार वर्षको हुनेछ र कार्य अवधिसकिएपछि निजिहरु पुनः नरिवाचति वा मनोनति हुन सक्नेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) अन्तर्गत मनोनति सञ्चालकको कार्यावधि पूरा नहुँदै नजिको सट्टा नेपाल सरकारले अरु कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्नेछ । (५) साधारण सभाबाट वा संस्थानका कर्मचारीहरुबाट सञ्चालकको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । नरिवाचन भै कार्यभार सम्हालेपछि तिनका हकमा नेपाल सरकारबाट मनोनति सञ्चालकहरु स्वतः खारेज हुनेछ । तर यसरी खारेज भएको व्यक्तिसञ्चालकमा नयिक्त हुन वा मनोनति हुन यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (६) । ११. सञ्चालकको नमितित्त अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्तिसञ्चालक हुन वा रहन सक्ने छैन:- । (क) बहुला वा मानसकि सन्तुलन रहति व्यक्ती, । (ख) नैतिक पतन देखनि फौजदारी अभियोगमा कसूरदार प्रमाणति भई सो बापत ६ महिनाभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको र त्यस्तो कैदको सजाय भोगसिकेको मतिले पाँच वर्ष भुक्तान नगरेका व्यक्ती, । (ग) ऋण तरिन नसकी साहुको दामासाहीमा परेका व्यक्ती, वा । (घ) संस्थानसँगको कुनै ठेक्का पट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको नजिी स्वार्थ भएको व्यक्ती । १२. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा नरिवाचति सञ्चालकलाई साधारण सभा उपस्थति शेयर होल्डरहरुको बहुमतले हटाउन सकिनेछ :- । (क) दफा ११ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, वा ।

(ख) समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार तीन पटकभन्दा बढी अनुपस्थति भएमा र सो अनुपस्थतिको कारण मनोनति सञ्चालक भए नेपाल सरकारको दृष्टिकोणमा र नरिवाचति सञ्चालक भए साधारण सभाको दृष्टिकोणमा मुनासबि नदेखिएमा, वा । (ग) सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधति । दफा १८ उल्लघन गरी संस्थानसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा हस्सेदार भएको प्रमाणति भएमा । (२) शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट नरिवाचति सञ्चालकको हकमा त्यस्ता शेयर होल्डर कर्मचारीको बहुमतले अवशिवासको प्रस्ताव पारति गरेमा । १३. सञ्चालकको राजीनामा र खाली स्थानको पूर्ति: (१) कुनै मनोनति सञ्चालकले नेपाल सरकारमा र नरिवाचति सञ्चालकले समितिमा लिखित सूचना दर्ई आफ्नो पदबाट राजीनामा दनि सक्नेछ । राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजिले पदत्याग गरेको माननिछ । (२) कुनै मनोनति वा नरिवाचति सञ्चालकको मृत्यु, राजीनामा वा अरु कुनै कारणबाट खाली हुन आएमा मनोनयन वा नरिवाचनद्वारा सो खाली स्थानको पूर्ति गरिनेछ र त्यसरी नरिवाचति वा मनोनति सञ्चालक आफ्नो सावकिवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा बहाल रहनेछ । (३) समितिको गठनमा कुनै तरुटी भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान खाली भई समितिमा काम कारबाई भएको भए पनिसोही कारणले मात्र भईसकेको त्यस्तो काम कारबाही बदर हुन सक्दैन । १४. सञ्चालकको पारश्रमिक : सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई तोकिएबमोजमि पारश्रमिक बापत संस्थानको शेयर उपलब्ध गराइनेछ । १५. समितिको बैठक : (१) समितिले तोकेको समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ र समितिको बैठकको कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । अध्यक्षको अनुपस्थतिमा सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (२) समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको कूल संख्याको आधभन्दा बढी सदस्यहरुले बैठकमा उपस्थति भएमा समितिको गणपूरक संख्या पुगेको माननिछ । (३) समितिको बैठकमा उपस्थति भई मत दनि सञ्चालकहरुको बहुमतको नरिणय मान्य हुनेछ ।

अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले साधारणतः मत दनि पाउने छैन, तर मत बराबर भएमा नरिण्यात्मक मत दनि पाउनेछ । १६. महाप्रबन्धक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको नयुक्तिः (१) प्रत्येक संस्थानको कार्यहरूको सञ्चालनको नमित्त नेपाल सरकारले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यक भएजति सल्लाहकार तथा समितिले अरु कर्मचारीहरूको नयुक्ति गर्न सक्नेछन् । नजिहरूको नयुक्ति सेवाको शर्त सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । कार्य अवधि र पारिश्रमिक तोकिएबमोजिम हुनेछ । (२) संस्थानको कर्मचारीले प्रत्येक महिना पाउने पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको अड्बाट अनिवार्य रुपले संस्थानको शेयर खरिद गर्नु पर्ने गरी नयुक्ति र सेवा शर्त तोकन सकिन्छ । तर, अस्थायी नयुक्ति भएका र करार सेवामा नयुक्ति भएरएका कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गरिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

१७. सञ्चालकले बैठकमा भाग लनि नपाउने : महाप्रबन्धक वा दफा १० बमोजिम सञ्चालक भइरहेको कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा बसेको समितिको बैठकमा महाप्रबन्धक वा त्यस्तो कर्मचारीले सञ्चालकको हैसियतले त्यस्तो बैठकमा भाग लनि पाउने छैन । १८. संस्थानको सञ्चालक र महाप्रबन्धक उपर प्रतबन्ध : संस्थानको सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले संस्थानसँग हुने कुनै ठेक्का पट्टामा हसिसेदार हुन सक्ने छैन । तर, संस्थानले लिए दिएको वा लनि दनि प्रस्ताव गरी समितिको वचिरार्थ पेश हुन आएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपबाट सरोकार भएको कुनै कुरा आफूलाई थाहा हुनासाथ प्रत्येक सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले सो कुरा यथाशीघ्र समितिको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । बैठकमा पेश गर्नु पर्छ । सो पेश भएको कुरा माइन्यूट बुकमा जनाइनेछ र सरोकारवाला सञ्चालकले सो ठेक्का पट्टाबारे समितिमा हुने कुनै वचिर वमिश्र वा नरिणयमा भाग लनि पाउने छैन । १९. नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने : संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति निलाई देहायका काम कुरा गर्न हुँदैन :- (क) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ममुल्य पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा प्राप्त गर्न, वा । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दश वर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्ति धितो लनि वा दनि, वा । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुवधि बेच बखिन वा नामसारी गर्न । परिच्छेद - ४ । साधारण सभा । २०. कार्यक्रम पेश गर्ने : (१) समितिले आफ्नो आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा कमसेकम तीन महिना अगाडि संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्यको आय-व्ययको वविरण अरु काम कुराहरूको वविरण, पूँजी लगानी र कर्मचारीहरूको थप मददत चाहनि भए त्यसको वविरण सहित आर्थिक लगत प्रस्तावति गरी साधारण सभामा स्वीकृतिको नमित्त पेश गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै आर्थिक वर्षमा संस्थानले उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भई सकेको कार्यक्रममा उल्लिखित कुराहरूको अतरिक्त अरु कुनै वशिष कार्य गर्न चाहेमा र त्यसले गर्दा प्रस्तावति आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउने सम्भावना भएमा संस्थानले त्यस्तो काम कुराहरू पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । समयमा बेहोर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृतिको नमित्त पेश गर्नु पर्नेछ । (३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत नेपाल सरकार छेउ पेश गर्नु पर्दछ ।

२१. साधारण सभा : (१) संस्थानले बिक्री गर्न नषिकाशति गरेको शेयर पूँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशत मूल्यको शेयर बिक्री भइसकेपछि प्रत्येक वर्ष संस्थानको वार्षिक हिसाब बन्द भएको मतिले नबबे दनिभतिर संस्थानको मूल कार्यालयमा एक साधारण सभा (यसपछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरिनेछ । कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर होल्डरहरूले लिखित नविदन गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहर्‍याएमा अरु कुनै समयमा पनि संस्थानको वशिष साधारण सभा बोलाइनेछ । (२) कम्तीमा एक तहिलाई शेयर होल्डर आफै वा प्रतिनिधिविद्वारा उपस्थिति नभई साधारण सभाको गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने छैन । सो बमोजिम गणपूरक संख्या । नपुगी दोस्रो पटक सभा बोलाउँदा भने शेयर होल्डरहरूको छ खण्डको एक खण्ड उपस्थिति भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । तर दोस्रो पटकमा पनि लेखिए बमोजिम गणपूरक संख्या नपुगेमा सोही व्यहोरा नेपाल सरकारमा पेश गरी नकिसा भए बमोजिम गर्नुपर्छ । (३) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थिति शेयर होल्डरहरूले संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता, त्यस उपर लेखापरीक्षकको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन, ऐन २०२९ द्वारा झकिएको । प्रतिविदनमा परेका कुराहरू र संस्थानको वर्षभरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतिविदन उपर छलफल गर्नेछ । वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था हुन नसकेसम्म ती कुराहरू नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्नेछ । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । (४) संस्थानको कूल पूँजीको प्रत्येक एक प्रतिशत शेयरको एकमतको हिसाबले जे जति प्रतिशत शेयर खरिद गरिएकोछ सो बराबर संख्यामा शेयर होल्डरले मत दनि पाउनेछ । तर, । (क) संस्थानको कूल पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर खरिद गरेकोमा भने मत दनि पाउने छैन । (ख) शेयर प्रतिशत एक ईकाईभन्दा बढी भएमा माथिल्लो ईकाई नपुगेसम्म तल्लो ईकाई बराबरको मत मात्र दनि पाउनेछ । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । (५) शेयर होल्डरहरूले साधारण सभाको बैठकमा आफै उपस्थिति नभै वा प्रतिनिधि निपठाई मत दनि पाउने छैन । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा थप । (६) साधारण सभाको नरिणय उपस्थिति भै मत दनि शेयर होल्डरहरूको साधारण बहुमतद्वारा हुनेछ । २२. नरिणय दनि नेपाल सरकारको अधिकार : संस्थानको कार्य सञ्चालनमा साधारण सभा र समितिको बीच मत वभिनि हुन गएमा त्यसको नरिणयार्थ नेपाल सरकार

समक्ष पेश गरिनेछ र नेपाल सरकारले दिएको नरिणय अन्तर्गत हुनेछ । परिच्छेद-५ । कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण । २३. संस्थानको कोष : (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । ऋण र अनुदान लगायत संस्थानले प्राप्त गर्ने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र संस्थानको तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने रकमहरु पनि सोही कोषबाट बेहोरिनेछ । (२) कोषको सबै रकम नेपाल सरकारले तोकदिएको बैकमा जम्मा गरिनेछ । (३) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि अधिकृत कार्यहरुको नमित्त उचित ठहरिएको रकम खर्च गर्ने अधिकार समितिलाई हुनेछ ।

२४. संस्थानले दायित्व बेहोर्ने : नेपाल सरकारको कुनै विभाग वा समिति वा संस्थानलाई यस ऐन अन्तर्गत संस्थानमा परिणत गरिएमा त्यसरी परिणत हुन अघि त्यस्तो विभाग वा समिति वा संस्थानको तर्फबाट नेपाल सरकारले गरेको ठेक्का पट्टा तथा सम्झौता सम्बन्धी दायित्वहरु मध्ये नेपाल सरकारले तोकदिए जति दायित्वहरु त्यसरी परिणत भई स्थापित संस्थानले बेहोर्ने छ । २५. हिसाब राख्ने तरिका : संस्थानको आम्दानी खर्चको हर हिसाब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचा र तरिका बमोजमि राखिनेछ । २६. नाफा वितरण : संस्थानले गरेको नाफाको वितरण र उपयोग तोकिए बमोजमि हुनेछ । २७. लेखापरीक्षण : (१) लेखापरीक्षकको नयुक्त वार्षिक साधारणसभाले गर्नेछ र नजिको पारिश्रमिक सोही सभाले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षकले नेपाल कानून बमोजमि लेखा परीक्षण गर्न इजाजत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । तर पहिलो वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारबाट खटाएको लेखापरीक्षकले गर्नेछ । (२) लेखापरीक्षकले संस्थानका जुनसुकै हिसाब र कागजात हेर्न जाँच गर्न सक्नेछ र सो काममा सहयोग गर्नु संस्थानका सम्बन्धित सबै कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) लेखापरीक्षकले आफूले गरेको लेखापरीक्षणको प्रतविदनको एक प्रतिलिपि नेपाल सरकारमा र अर्को प्रतिलिपि संस्थानको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन ऐन, २०२९ द्वारा थप । वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्नेछ र त्यस्तो प्रतविदनमा देहायका कुराहरु स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्छ :- (क) संस्थानको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक कुराहरु स्पष्ट खुलाई ठीक तथा रीतपूर्वक वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता तयार गरिएको छ छैन, । (ख) मागिएको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना संस्थानले दिएको छ छैन र दिएको भए सो सन्तोषजनक छ छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनको आधारमा सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन ऐन, २०२९ द्वारा थप । वार्षिक साधारण सभाको राय लई आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागी नेपाल सरकारले संस्थानलाई निर्देशन दनि सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विधि । २८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराको प्रतजिज्ञा गर्नुपर्ने : आफ्नो पद सम्हालनु अघि संस्थानका प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, पदाधिकारी र अरु कर्मचारीहरुले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार प्रतजिज्ञा गर्नुपर्नेछ । २९. जाँचबुझ गराउने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संस्थानको काम कारबाहीको जाँचबुझ गर्न कुनै नरीक्षक नयुक्त गर्न वा समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त भएको नरीक्षक वा गठन गरिएको समितिले संस्थानको सबै हिसाब किताब र कागजात जाँच गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त भएको नरीक्षक वा गठन गरिएको समितिले जाँचबुझ गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधितथा पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु नेपाल सरकारले तोकेबमोजमि हुनेछ ।

३०. निर्देशन दनि नेपाल सरकारको अधिकार : राष्ट्रिय हितको नमित्त उचित ठहराएमा नेपाल सरकारले संस्थानलाई देहाय बमोजमि निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु संस्थाको कर्तव्य हुनेछ :- (क) कुनै खास क्षेत्र तोकौ वा नतोकौ कुनै सेवा कार्य सञ्चालन गर्न, वा । (ख) संस्थानले गरिहेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा नगर्न वा कुनै अदल बदल गर्न वा सम्पूर्ण रुपमा बन्द गर्न, वा । (ग) संस्थानले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न । ३१. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क : संस्थानले आफ्नो काम कारबाहीको सलिसलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा वा सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । दफा ३० बमोजमि नेपाल सरकारले संस्थानलाई कुनै निर्देशन दँदा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु वा निर्देशन दनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३१क. स्थानीय कर नलाग्ने : संस्थानको कारोबारमा कुनै कसिमिको स्थानीय कर लाग्ने छैन । ३२. हानि नोक्सानी बारे अधिकारीहरुको बचाउ : सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नको नमित्त असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानि नोक्सानीको नमित्त नजि व्यक्तित तवरले जवाफदेही हुने छैन । ३३. दण्ड सजाय : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि कुनै हिसाब किताब राख्नु पर्ने वा प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो हिसाब किताब वा प्रतविदन वा अन्य कुनै कागजातमा जानी जानी वा बदनयितले साँचो कुरा दबाई झुटो कुरा देखाएमा वा बेहोरा फरक पारेमा वा त्यस्तो काम कुरा गर्ने उद्योग गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा बदनयितसाथ उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा नजिलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कसैले सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधित । दफा २९ अन्तर्गत नयुक्त भएको नरीक्षक वा गठन भएको समितिको काम काजमा कुनै बाधा पुर्‍याएमा वा माग गरेको कुनै कागजात वा सूचना कुनै मनासबि माफकिको कारण बनि नदिएमा वा दनि लापरवाही गरेमा नजिलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) कसैले संस्थानको लिखित स्वीकृत निलई कुनै विवरणपत्र वा

वज्जिापनमा संस्थानको नाम प्रयोग गरेमा नजिलाई बढीमा छ महानासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै व्यक्तिले सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधति ।

दफा १८ उल्लङ्घन गरी संस्थानसति हुने लखिति ठेक्का हस्तिसेदार भई सो दफा बमोजमि जाहेर गर्नु । परने नगरी सो हैसयितबाट कुनै अनुचति फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा नजिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि सजाय हुने अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको बगोसमेत सो अपराध गर्ने व्यक्तबाट असूल उपर गरनिछ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । ३४. । ३५. नियमहरु बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३६. वनियम बनाउन सक्ने : (१) संस्थानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही वनियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बनेको वनियमहरु नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सञ्चार तथा सूचना प्रवधिभिन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछन् । ३७. बचाउ : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिए जतकिुरामा सोही बमोजमि र अरुमा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । अनुसूची । (सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०२९ द्वारा संशोधति । दफा २८ सँग सम्बन्धति) । इमान्दारी र गोपनीयताको प्रतज्जा । म प्रतज्जा गर्दछु कि संस्थानको सञ्चालक वा महाप्रबन्धक वा कर्मचारी वा नरीक्षक वा पदाधिकारीको हैसयितबाट वा संस्थानमा आफ्नो पद सम्बन्धी काम कुरामा आफ्नो योग्यताले भेटेसम्म परी आएको कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक र सत्य नष्टिठाले गर्नेछु । म पुनः प्रतज्जा गर्दछु कि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई संस्थान सम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाश गर्न वा गर्न लगाउन वा कसैलाई संस्थानको अधीनमा रहेको र संस्थान सम्बन्धी कुनै कतिब वा कागजपत्र कुनै व्यक्तिलाई नरीक्षण वा ग्रहण गर्न दनि छैन ।